「Shape Fit Gym」
印紙フランチャイズ契約書

フランチャイザー：株式会社Shape Fit（以下甲という）と、
フランチャイジー：株式会社RESH（以下乙という）とは、
次のとおりフランチャイズ契約（以下「本契約」という。）を締結する。

甲乙が本契約を締結するに至ったのは、乙が、甲の創設した「Shape Fit Gym」の理念と「Shape Fit Gym」フランチャイズのネットワーク運営の考え方に共感し、「Shape Fit Gym」加盟店の運営を通じて、更に甲の提唱する事業理念、フランチャイズネットワーク運営の考え方に対する理解を深め、実践していく意思を持っていることが前提であり、それを甲乙双方が確認したことにより、ここに本契約を締結するものとする。

1. （フランチャイズ権の付与）
   1. 甲は、乙に対し、乙が本契約の定め及び甲からの指示を遵守・履行することを条件に、甲が営業を展開する「Shape Fit Gym」に関する経営ノウハウ、甲より乙に提供される商標、サービスマーク（以下「本件商標等」という。）その他甲が開発した事項（以下「本件ノウハウ」という。）を使用して経営する非独占的な権利（以下「本件フランチャイズ権」という。）を付与し、乙は本件フランチャイズ権を使用して事業を遂行するものとする（以下、乙が本件フランチャイズ権を使用して遂行する事業を「本件事業」という。）。
   2. 本契約における本件ノウハウには次の事項を含む。なお、甲は、本件ノウハウの内容を、いつでも変更することができる。
      ①「Shape Fit Gym」の名称、本件商標等、これらの使用方法その他本件商標等に関する事項
      ②店舗の構造、外装、内装、店内レイアウト、備品その他店舗に関する事項
      ③商品等の仕入価格、仕入方法、その他物品の仕入に関する事項
      ④役務の提供方法、提供価格その他役務の提供に関する事項
      ⑤商品の配置、陳列、管理、販売価格その他商品の販売に関する事項
      ⑥店舗運営、営業時間、休日その他営業方法に関する事項
      ⑦看板、ポスター、装飾その他広告に関する事項
      ⑧乙の従業員の教育、訓練に関する事項
      ⑨その他口頭、書面を問わず、乙が本件事業を遂行するにあたり、甲が乙に対して提供する一切の事項
   3. 乙は、甲に対し、本件商標等、本件ノウハウその他本件フランチャイズ権に係るすべての権利は甲に帰属すること、及び本契約の締結によっても、これらの権利が乙に移転するものではないことを確認した。
   4. 乙は、本件事業を遂行するにあたっては、関係法令に違反しない限り、本件ノウハウ及び甲の指示を遵守しなければならない。

2. （本件商標等の取扱）
   1. 甲は、乙に対し、乙が日本国内において本件事業を遂行するため、本件商標等を使用する通常使用権を許諾するものとする。
   2. 乙は、本件商標等に関し、前項において明示的に定める以外の権利を有しない。
   3. 乙は、本件商標等が本契約締結日現在、甲により商標登録済みであることを確認した。
   4. 乙は、甲に対し、甲が本件商標等の有効性（取消可能性を含む。以下同じ。）及び本件商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、乙に何らの保証をするものではないことを確認した。
   5. 乙は、直接間接を問わず、本件商標等の有効性について争わないものとする。

6. 乙は、本件商標等と同一または類似する商号、商標もしくはサービスマーク等を、いかなる地域においても自己のものとして登記または登録してはならない。
7. 乙は、本件商標等を、甲の定める使用方法に基づき使用し、本件事業遂行の目的以外に本件商標等を使用してはならず、また、いかなる目的においても第三者に使用させてはならない。

3. （店舗の設置及び店舗名）
1. 乙は、次に指定する所在地に、「Shape Fit Gym」の店舗（以下、「本件店舗」という。）を設置する。乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件店舗の設置場所を移動してはならない。
2. 乙は、本件ノウハウ及び甲の指示に従い、自己の費用負担で、本件店舗の外装、内装、店内レイアウト、備品の購入、看板の設置、乙の従業員への研修その他本件店舗を設置するために必要な一切の事項を行う。
3. 乙は、自らの費用負担で、本件店舗の営業に必要な官公庁への届出・許認可の取得その他本件店舗を営業するために必要な一切の事項を行う。
4. 乙は、本件店舗について、甲の承諾なく、本件ノウハウ及び甲の指示以外の備品の搬入、造作の設置、設計変更（増改築含む）その他の行為をしてはならない。
5. 乙は、本件店舗の維持管理（甲の指示による本件店舗の改善、改装を含むがこれに限らない。）を、自己の費用負担で行うものとする。
6. 乙は、本契約締結日より6ヵ月以内に、本件店舗の営業を開始しなければならない。
7. 乙は、本件事業の統一性、水準、品質等を維持することを目的として、「Shape Fit Gym」の外観内装イメージを統一するために、甲の審査に基づく指導により内装、外装の工事を行うものとする。

4. （テリトリー）
乙は、原則として、加盟店店舗を中心として半径1.5kmの範囲内（以下「本件テリトリー」という。）においては開店することができない。但し、以下の場合はこの限りではない。
①JR,私鉄等の各駅に開店できる地域である場合
②幹線道路、大きな川、鉄道、空港、工場、学校などの建物があり、通塾が遮られる場合
③甲とのフランチャイズ契約に違反して運営されている加盟店がテリトリー内にある場合
④甲が別途テリトリー毎に定める目標入会者数、目標売上に比べてそのテリトリーにある加盟店の実際の入会者数または売上が著しく低い場合、もしくは低い状態が長期間続いており、改善される見込みがないと甲が判断した場合
⑤甲が加盟ネットワーク全体のために呼び掛けたイベント、広報活動、キャンペーンその他の企画に対する参加意欲が低いと甲が判断した加盟店がそのテリトリー内にある場合
⑥甲と乙が協議の上同意した場合

5. （加盟金の支払い）
1. 乙は、甲に対し、本契約の締結時までに、フランチャイズ加盟金として、金1,800,000円及び消費税を支払うものとする。この加盟金は、いかなる場合においても返還しない。
2. 前項の加盟金は、最初の契約期間が過ぎ、契約を更新する際には発生しない。

6. （ロイヤリティの支払い）
1. 乙は、甲に対し、本件フランチャイズ権付与の対価として、顧客からの支払いの10%（売上の10%）を、ロイヤリティとして支払わなければならない。

2. 乙は、顧客より乙に対して支払われる全ての支払いについて、管理システムを通さず支払いが行われた場合、翌月25日までに甲へ支払額の10%相当額を支払わなければならない。尚、送金に係る手数料は乙が負担するものとする。
3. 月末に集計された乙の売上代金が、乙が甲から購入した未決済の物品購入代金に満たない場合、甲から乙に対する支払いは行われず、甲は乙に対し、集計の明細及び残額の請求書を送付する。この場合、乙は請求書に示された期日までに、甲に対して請求金額を支払わなくてはならない。

7. （相殺予約）
甲は、乙が甲に対して負担する債務（本契約及び個別契約上の債務に限らない。）と、乙が甲に対して有する債権（本契約及び個別契約上の債権に限らない。）を、その債権債務の弁済期の到来の有無にかかわらず、いつでも対当額にて相殺することができる。

8. （競業禁止）
1. 乙及び乙の代表者は、本契約存続期間中は、本件店舗以外の場所において、直接間接を問わず、本件事業「フランチャイザー（本部）、本件コンサル等含む」と同種または類似の事業を行ってはならない。
2. 乙及び乙の代表者は、本契約終了後5年間は、直接間接を問わず、本件事業と同種または類似の事業を行ってはならない。
3. 乙及び乙の代表者は、乙の取締役、監査役その他の役員及び従業員（以下「乙の従業員等」という。）について、その在職中及びその退職後においても、前2項の義務を遵守させるとともに、乙の従業員等（退職者も含む）の全ての行為及び結果について全責任を負うものとする。
4. 乙は、甲が書面により事前に承諾した場合を除き、本件店舗において、本件事業以外の事業、並びに甲の指定する商品以外の販売及び役務の提供を行ってはならない。
5. 上記に違反した場合は、甲に対して行われる損害賠償とは別に、乙は甲に対して違約金として金10,000,000円を支払わなければならない。

9. （物品等の仕入）
1. 甲は、本件事業の統一性、水準、品質等を維持することを目的として、乙が本件事業において使用する商品、消耗品、資材、本件店舗において使用する備品、その他の物品（以下「物品等」という。）のうち、本件マニュアル・運営規定等にて指定するものについて、乙は、原則、甲または甲の指定業者より物品等を購入するものとする。但し、乙より申し出が有り甲が認めた場合はその限りではない。
2. 本条に基づき実施される個々の物品等の発注は、甲または甲の指定業者の定めに従い、その都度乙より物品等の種類、数、価格、納品日等の事項を記載した発注書を甲または甲の指定業者に交付し、甲または甲の指定業者が請書を交付することにより個別契約（以下「個別契約」という。）を締結するものとする。
3. 乙は、独自に商品を仕入れる場合、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。

10. （物品等の代金の支払い）
乙から甲または甲の指定業者に支払われる物品等の代金は、本契約の第6条第3項及び第4項にある通りの方法で支払うものとする。
前項の支払いに関する振込手数料は、乙の負担とする。
11. （物品等の所有権及び危険負担の移転時期）
1. 物品等の所有権は、乙から甲または甲の指定業者に対する売買代金の支払いをもって甲または甲の指定業者から乙へ移転する。

2. 甲乙いずれの責にも帰することのできない事由によって生じた物品等の滅失、毀損、変質等の損害は、物品等の引渡前に生じた場合を甲の負担とし、引渡後に生じた場合を乙の負担とする。

12. （物品等の検収及び瑕疵担保責任）
1. 乙は、物品等の引渡しを受けた時点で直ちに検査する。その結果、引き渡された物品等に瑕疵を発見した場合には、物品等の引渡日後7日以内に書面により甲または甲の指定業者に通知しなければならない。
2. 甲または甲の指定業者は、前項の通知を受けた場合、乙より指摘を受けた当該物品等を調査する。その結果、当該物品等に瑕疵が存在することを甲または甲の指定業者が確認した場合、それが乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲または甲の指定業者の選択により、物品等を無償で交換するか、または当該瑕疵が確認された物品等の代金相当額を減額する。
3. 本条は物品等の瑕疵について甲または甲の指定業者の責任を定めた唯一の規定であり、甲または甲の指定業者は、物品等に関し、本条の定め以外のいかなる損害についても負担しない。
4. 第1項の期間内に甲または甲の指定業者が乙より書面による通知を受領しない場合、乙は物品等の瑕疵について、甲または甲の指定業者に対し、何らの請求もすることはできない。

13. （本件ノウハウの指導）
1. 甲は、乙に対し、乙が本件事業を遂行するため、甲の作成した本件ノウハウに関するマニュアル（以下「本件マニュアル」という。）を貸与する。乙は、関係法令に違反しない限り、本件マニュアル及び甲の指示に従い、本件事業を遂行しなければならない。
2. 甲は、本件ノウハウを変更した場合は、本件マニュアルを適宜改訂するものとし、乙は、改訂後の本件マニュアルに従い、本件事業を遂行するものとする。
3. 乙は、甲より本件マニュアルの改廃等の指示があった場合、当該指示に従い、本件マニュアルを整備し、常にその内容を最新のものに保たなければならない。
4. 甲は、乙に対し、甲が必要と判断した場合、または乙の要請があった場合、適宜本件ノウハウに関する指導を行うものとする。

14. （研修）
1. 乙は、甲の主催する研修、勉強会を受講するものとする。
2. 乙は、乙の本件に関わる従業員全員に対して、本件店舗で業務に従事するに先立ち、あらかじめ甲の指定する研修を受講させ、必要な技能を習得させなければならない。
3. 前2項に関する費用は、全て乙が負担するものとする。なお、研修に関する費用及び期間の詳細については、別途甲より乙に通知する。但し、甲が乙に研修費を請求する場合、予め研修内容と金額を提示し、乙がそれに承諾した際に研修を実施するものとする。

15. （販売促進と広告宣伝）
1. 甲は、甲の費用負担において、「Shape Fit Gym」に関する広告宣伝を行うものとする。広告宣伝の頻度、方法等については、甲の判断によるものとする。
2. 乙は、自らが企画立案した広告宣伝活動を行おうとする場合は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。この場合の広告宣伝にかかる費用は、全て乙の負担とする。
3. 甲が「Shape Fit Gym」のブランディングのための広告、イメージキャラクターの起用、イベント、企画などを行うことを決めた場合、乙は、甲が定めた加盟店1店舗当たりの金額

を広告分担金として甲に支払うものとする。また、その金額、支払方法等は、その都度甲が定め、乙に伝えるものとする。

16. （営業方法等）
1. 本件事業の統一性、水準、品質等を維持することを目的として、乙は、本件店舗で提供する全ての役務及び販売する全ての商品を、関係法令に違反しない限りにおいて、甲の定める希望価格で提供するものとする。
2. 甲及び乙は、本件ノウハウに基づき、甲乙協議の上、営業日、営業時間を決定する。

17. （運営）
1. 甲及び乙は、それぞれ独立した事業者であり、乙は、甲の代理人またはその使用人ではないことを相互に確認した。
2. 乙は、本件業務を遂行するにあたり、独立した事業者として、自ら経営責任を負い、本契約、その他関係諸法規を遵守するものとする。

18. （運営規程）
「Shape Fit Gym」の運営に際し、随時甲が作成しまたは更新する運営規程の内容に、乙は従うものとする。

19. （資料提出の義務）
1. 乙は甲に対し、甲の定めた運営規程の通り、入会者情報、売上、その他乙の経営に関する資料を提出しなければならない。
2. 前項により提出された資料は、甲の乙に対する経営指導、乙の店舗運営にかかる事務、新たな商品、ルール等の告知に使用するものとする。

20.（個人情報の取扱）
1. 乙に入会した入会者に関する個人情報は、甲と乙の両方において共同利用するものとする。
2. 乙は、入会者募集に際し、入会者が提出する個人情報を甲と共同利用する旨を告知しなくてはならない。
3. 甲は、乙と競合する事業の営業活動においては、乙と共同利用する個人情報を利用しないものとする。
4. 甲と乙が共同利用する個人情報の漏えいが起こった場合、その損害賠償の方法、費用については甲乙協議のうえ決定するものとする。また、甲若しくは乙のいずれかにおいて情報漏えいが起こったことが明らかである場合は、情報漏えいを起こした側が全ての費用を負担する。

21. （営業上の責任）
1. 乙が本契約及び個別契約並びに本件事業を遂行するにあたり、甲または第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめたときは、乙は自己の責任と負担において解決処理するものとし、これにより甲または第三者が損害を被ったときは、乙はその全ての損害を賠償するものとする。
2. 甲は、本契約及び個別契約並びに本件事業に関して乙が行った行為とその結果について、一切の責任を負わない。乙は、自己の費用および責任において当該行為及び結果を処理するものとし、甲に対していささかの迷惑もかけてはならない。

22. （機密の保持）
1. 乙は、本契約及び個別契約に基づいて乙に開示され、または知り得た甲の機密情報及び個人情報（いずれも次項に定義し、以下両者を併せて「本件情報」という。）について、

本契約及び個別契約並びに本件事業遂行のためにのみ使用し、他の目的のために使用してはならない。また、乙は、善良なる管理者の注意をもって本件情報の秘密性を厳守するものとし、甲の書面による事前の承諾のない限り、本件情報を第三者に開示及び漏洩してはならない。但し、法令または行政庁若しくは司法機関の指示命令等で求められる場合はこの限りでない。

2. 本契約において「機密情報」及び「個人情報」とは、次のとおりとする。
（1）「機密情報」とは、甲の技術、事業、営業、本件ノウハウその他に関する情報であり、金融情報、業務プロセス、ビジネス上のアイデア、発明・考案・意匠・商標・標章（権利になるか否かを問わない）、営業秘密、ノウハウ、販売統計・マーケット情報、人事情報、顧客情報を含むものをいう。但し、次の各号に定めるものを除く。
①開示の前に既に公知の情報
②開示の後に乙の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
③開示の前に既に乙が保有していた情報
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
⑤乙が独自に開発した情報
（2）「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む）及びこれに付随して取り扱われる個人に関する全ての情報をいう。
3. 乙は、本件情報の機密性を保持するために、甲の書面による事前の承諾なく、本件情報について次の各号に定める行為をしてはならない。
（1）提供時に甲が乙に明示した目的（個人情報においては情報提供者からの個人情報の取得の際に直接明示し、または通知・公表した目的）以外に使用すること。
（2）加工、複写、複製、廃棄、残置又は甲の指定した場所より搬出すること。
4. 乙は、乙の従業員等について、その在職中及びその退職後においても、本契約に定めるのと同等以上の秘密保持義務をもって、本件情報を秘密に保持するよう義務付けるとともに、乙の従業員等（退職者も含む）の全ての行為及び結果について全責任を負うものとする。
5. 上記に違反した場合は、甲に対して行われる損害賠償とは別に、乙は甲に対して違約金として金10,000,000円を支払わなければならない。

23. （立入検査）
甲は、乙が本契約、個別契約、本件ノウハウ及び甲の指示に基づき本件事業を遂行していることを確認するため、いつでも本件店舗に立ち入り、必要な検査を実施することができる。
検査の結果、甲の指摘した事項について、乙は速やかに改善を行い、その結果を甲に書面にて報告しなければならない。

24. （損害賠償）
甲の責にのみ帰すべき事由による場合を除き、本契約及び個別契約並びに本件事業の遂行に関して、甲または第三者に損害が発生した場合には、乙は、甲または第三者に対し、その全損害を賠償するものとする。

25. （契約期間及び中途解約）
1. 本契約の有効期間は本契約締結日より5年間とする。
2. 甲乙のいずれもが次項に定める手続きにより、契約を更新しない旨の通知を行わない限り、契約終了時に契約は自動更新され、以後5年間の契約が効力を有するものとする。

その場合、乙は甲に対し、契約更新時に定められている契約更新料を支払うものとする。

3. 甲または乙が本契約の自動更新を望まない場合は、契約終了日から1年前までにその旨を書面にて通知し、新たな会員募集を停止するとともに、その時点で在籍する入会者に契約終了とともに「Shape Fit Gym」を閉鎖することを告知し、承諾を得なくてはならない。
4. 乙は、本契約を更新した後は、甲に対して、6ヶ月前に書面により通知を行い、甲の書面による承諾後、乙が甲に対して第27条（違約金）に定める違約金を支払った場合に限り、本契約を解除することができる。

26. （契約の解除）
前条にかかわらず、乙が次の各号の一にでも該当した場合には、甲は何らの通知、催告を要せず即時に本契約及び個別契約を解除することができる。なお、本条による契約解除は、乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
（1）債務超過に陥り、または私的整理、破産手続、更生手続、再生手続、特定調停もしくは特別清算開始の申立があったとき。
（2）手形・小切手を不渡りにする等支払停止となったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
（3）仮差押、差押、競売、強制執行等の申立を受けたとき。
（4）公租公課の滞納処分を受けたとき。
（5）合併によらない解散、事業の全部または重要な一部の譲渡を行なおうとしたとき。
（6）監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けたとき。
（7）刑事訴追を受ける等著しく社会的信用を失墜したとき。
（8）本契約及び個別契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
（9）本件ノウハウ、甲の指示、並びに本契約及び個別契約の各条項の一に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に当該違反を是正しないとき。
（10）死亡したとき（乙が個人の場合）。
（11）成年後見開始、保佐開始、補助開始の審判があったとき（乙が個人の場合）。
（12）その他前各号に準じるような本契約の継続が困難であると甲が判断する事由が生じたとき。
（13）（10）・（11）の場合、特記事項にて相続について記されている場合は、この限りではない。

27. （違約金）
本契約に違反した場合、甲に対して行われる損害賠償とは別に、乙は甲に対して違約金として金10,000,000円を支払わなければならない。

28. （反社会的勢力の排除）
甲及び乙は、本契約締結日時点において、相互に反社会的勢力と関係が無いことを誓約する。今後、契約当事者の一方が、暴力団など反社会的勢力との関係が判明した場合、相手方の契約当事者は、何らの催告なく、直ちに本契約及び個別契約を解除することができ、解除に係る一切の損害賠償責任を負わないものとする。

29. （期限の利益の喪失）

理由の如何を問わず本契約が終了したとき、または乙もしくは連帯保証人が第26条（契約の解除）各号の一つにでも該当する事由が生じたときは、乙は、甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済しなければならない。

30. （契約終了後の措置）
1. 乙は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本件店舗を閉鎖し、本件ノウハウを使用した営業、本件商標等、物品等の使用を直ちに中止する。
2. 乙は、前項の対応後直ちに、本件マニュアル、本件情報その他甲より貸与され、もしくは提供を受けた全ての書面及び電子データ、乙の顧客情報その他の情報の全て（すべてにおいて写しを含む。）及び物品等を、甲の指示に従い、甲に返還若しくは譲渡し、または乙の費用負担において廃棄処分をしなければならない。なお、甲の指示により乙が廃棄処分を行う場合は、判別不可能な措置を講じるものとし、廃棄終了後、甲に対して、直ちに廃棄した旨の証明書を提出しなければならない。
3. 本条に定める措置にかかる費用は、全て乙の負担とする。

31. （再委託及び権利義務の譲渡等の禁止）
1. 乙は、第三者に対して、本契約上もしくは個別契約上の地位または本契約もしくは個別契約に基づいて生じる甲に対する一切の権利を譲渡し、義務を引受させ、または担保に供してはならない。
2. 乙は、本件事業の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない。
3. 特記事項に相続について記されている場合は、この限りではない。

32. （遅延損害金）
乙は、本契約及び個別契約により、乙の負担する債務の支払いを期日に履行しなかったときは、その遅延分につき年10%の遅延損害金を甲に支払う。

33. （管轄裁判所）
本契約上及び個別契約上の紛争ならびに本契約及び個別契約に関する一切の諸契約に関する紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

34. （不可抗力）
天災その他甲乙いずれの責にも帰すべからざる事由によって、甲または乙による本契約又は個別契約の履行が不能となった場合、甲及び乙は、相互に義務の履行を免れるものとする。但し、乙の甲に対する金銭債務、甲の乙に対する金銭債務については、本条を適用しない。

35. （連帯保証人）
1. 連帯保証人は、本契約及び個別契約により甲が負担する一切の債務を保証し、担保の有無、変更にかかわらず乙と連帯して履行の責任を負う。
2. 乙は、連帯保証人に、住所、連絡先、資力等の変動があった場合、直ちに甲に書面にて通知する。

36. （特記事項）
乙は、本件ノウハウで定めたサービス以外で、顧客より金品等を受け取る場合は、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。また、顧客よりむやみに金品等を徴収してはならない。

37. （存続条項）

本契約終了後も、本条（存続条項）、第1条（フランチャイズの付与）第3項、第2条（本件商標等の取扱）第3項乃至7項、第7条（相殺予約）、第8条（競業禁止）第2項及び第3項、第12条（物品等の検収及び瑕疵担保責任）第3項、第17条（運営）、第21条（営業上の責任）、第22条（機密の保持）、第24条（損害賠償義務）、第27条（違約金）、第28条（反社会的勢力の排除）、第29条（期限の利益の喪失）、第30条（契約終了後の措置）、第31条（再委託及び権利義務の譲渡等の禁止）、第32条（遅延損害金）及び第33条（管轄裁判所）は、引き続き存続するものとする。

38. （契約外事項）
本契約または個別契約に定めのない事項に関し、疑義が生じたときは、信義誠実の原則に則り、双方協議の上、円満に解決する。

本契約の証として、本書を二通作成し、甲および乙が記名捺印のうえ、それぞれ一通保管する。

契約日：令和5年１１月２５日

甲
住所：神奈川県横浜市鶴見区矢向4丁目7番21号ライオンズビル尻手302

株式会社Shape Fit

会社名：株式会社Shape Fit

代表者名：天池成久

乙
住所：大阪府吹田市江の木町１１番３８号プラウド江坂９１２

株式会社RESH

会社名：株式会社RESH

代表者名：都築 信耶　　印

特記事項

1. 加盟後の商品の供給について、申し込み時点では、販促物、印刷物、使用教材は、本部を通じての購入を義務付けております。独自に購入する場合は申請書を提出していただきます。
2. 加盟後ロイヤリティは、当社FC事業を運営していただく権利についてお支払いいただくものであり、訪問指導についてお支払いいただくものではございません。
3. ロイヤリティの支払い方法
例）1月1日から1月末日までの入金額に対して、1月1日から1月末日までの月度売上に対してのロイヤリティ、及び甲の定める請求締日時点の物品購入代金を差引いた金額を2月25日に御社の口座に振り込みます。
4. 加盟者は自己責任で運営を行っていただきます、したがって、事業活動上損失に対する本部の金銭に対する保証はございません。業績不振となった場合の本部の金銭的な経営支援はございません。

5. フランチャイズ契約は時期により独自に行うことがあるため、他社とのフランチャイズ契約とは内容が異なります。
6. 社員、従業員、講師には別途、契約書の記入をお願いします。
7. 乙が定め、甲が承諾した場合、乙の権利の譲渡を認めるものとする。
   譲渡する者については、下記の者とする。
   氏名：　　（乙との関係）
   氏名：　　（乙との関係）